

Nr. 270 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Verhütung von Mißbräuchen auf dem Gebiet der Rechtsberatung. 30. November 1935*R 34 II/1534, Bl. 123 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Im Laufe der Jahre hat es sich immer mehr als Mißstand erwiesen, daß die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten, einschließlich der Rechtsberatung, weitgehend in die Hand von Personen geraten ist, die keine hinreichende Gewähr für die gerade hier unentbehrliche Sachkunde und Zuverlässigkeit bieten. Während die Rechtsanwälte, Verwaltungsrechtsräte, Patentanwälte, Prozeßagenten, Wirtschaftsprüfer u. a. in mehr oder weniger weitem Umfange einer gesetzlichen Ordnung und staatlichen Aufsicht unterstehen, ist im übrigen die berufliche Betätigung auf dem Gebiete der Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten, sowohl was Zugang zum Berufe wie auch Art und Umfang der Berufsausübung anlangt, frei. Eine gewisse Einschränkung sieht § 35 der Gewerbeordnung nur insofern vor, als er die Untersagung der Berufsausübung bei Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden gestattet. Diese Regelung hat sich in mehrfacher Hinsicht als unzulänglich erwiesen: sie trifft nur die gewerbliche – nicht auch die sonstige geschäftsmäßige – Betätigung, sie stellt nur auf die Frage der Zuverlässigkeit und nicht auch auf die der fachlichen Eignung ab, sie schließt ferner jede Möglichkeit vorbeugenden Eingreifens aus, und endlich leidet das Verfahren, so wie es gegenwärtig geregelt ist, an seiner seinen praktischen Wert erheblich beeinträchtigenden Schwerfälligkeit. Sowohl zum Schutze der Rechtssuchenden, auf die das Winkelkonsulententum von jeher vielfach eine bedenklich starke Anziehungskraft ausgeübt hat, wie auch im Interesse der Behörden und sonstigen Dienststellen, deren Arbeit häufig durch die Tätigkeit nicht hinreichend sachkundiger

¹ KabVorl. mit Entwurf einer AusfVO: R 43 II/1534, Bl. 116–129; R 43 I/1474, S. 77–104; R 2/56298, Bl. 101–113. – Eine erste Entwurfsfassung war den Ressorts durch das RJuM am 13. 6. 35 zugegangen, zusammen mit einem die spätere Begründung vorwegnehmenden Begleitschreiben; R 2/56298, Bl. 2–9. Der ursprüngliche Zweck des Gesetzes blieb aber sowohl hier wie in der Begründung zur KabVorl. ungenannt; Bereits am 17. 2. 34 hatte der RWiM dem RJuM eine Beobachtung der Berliner Gestapo weitergeleitet, wonach ehemalige jüdische Rechtsanwälte nach ihrem Ausschuß aus der Anwaltschaft vermehrt Rechtsbüros eröffneten, und daran die Warnung geknüpft: „Das Ziel, nämlich die Beseitigung des unerwünschten jüdischen Elements aus dem Anwaltsstande, würde also nicht nur nicht erreicht werden, vielmehr würde diese Betätigung unzuverlässiger Elemente zu einer Verschlechterung der Verhältnisse in der Rechtspflege führen, weil die Aufsichts- und Eingriffsmöglichkeiten durch die Anwaltskammer fortfielen.“ Der RJuM, wenig geneigt, von sich aus initiativ zu werden, hatte eine Anpassung von § 35 Abs. 3 der Gewerbeordnung (Möglichkeit der Untersagung gewerbsmäßiger Rechtsberatung bei nachgewiesener Unzuverlässigkeit) empfohlen, welchen Weg der RWiM jedoch mit Schreiben vom 20. 11. 34 endgültig ablehnte: „Nach der bisherigen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis wird in der Tatsache, daß es sich um einen von der Rechtsanwaltschaft ausgeschlossenen Nichtanwärter handelt, kaum eine die persönliche Unzuverlässigkeit begründende Tatsache erblickt werden können, es sei denn, daß noch weitere Tatsachen hinzutreten, die die Unzuverlässigkeit begründen. Dazu kommt, daß das Untersagungs- und das sich in aller Regel anschließende Rekursverfahren für rasche und durchgreifende Maßnahmen zurzeit nicht geeignet ist.“ Das Gegebene sei allein eine Ergänzung der Rechtsanwaltsordnung oder ein Spezialgesetz, durch das den ausgeschlossenen jüdischen Anwälten auch der Rechtskonsulentenberuf versperrt werde; s. R 2/56298, Bl. 10–16. Der Reichsfachgruppenrat Rechtsanwälte des BNSDJ proponierte am 29./30. 3. 35 ebenfalls Thesen für ein „Reichsgesetz zum Schutze des deutschen Volkes gegen unzuverlässige Rechtsberatung“, allerdings mit umfassenderer Zielsetzung: Der ganze Berufsstand der Konsulenten solle gesäubert, und damit indirekt der übersetzten Anwaltschaft ein neues Tätigkeitsfeld erschlossen werden; R 22/2050, Bl. 18–21. In dieser Richtung ging dann auch der GesEntw. des RJuM, indem er die gewerbsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten (u. a. auch durch Steuerberater) generell unter Erlaubniszwang stellte. Die erforderliche Konzession war vom Landgerichtspräs. (nicht etwa vom Gewerbeaufsichtsamt) zu erteilen unter dem dreifachen Gesichtspunkt der persönlichen Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und des örtlichen Bedürfnisses. § 5 der AusfVO, die gleichzeitig mit dem Gesetz erlassen werden sollte, lautete: „Juden wird die Erlaubnis nicht erteilt.“ Endredaktion des Entwurfs s. R 22/2050, Bl. 23–51; R 2/56298, Bl. 18 ff., 26 ff., 50 ff. Vgl. ADAM, Judenpolitik, S. 149 f.

Vertreter wesentlich erschwert wird, erscheint es dringend geboten, die geschäftsmäßige Betätigung auf dem Gebiete der Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten unter staatlichen Konzessionszwang zu stellen. Nur so ist es möglich, fachlich ungeeignete und nicht hinreichend zuverlässige Elemente von dem Berufe fernzuhalten und die Zahl der dem Berufe Angehörigen in den den sachlichen Bedürfnissen entsprechenden Grenzen zu halten. In letzterer Hinsicht darf vor allem auch die wirtschaftliche Lage der Anwaltschaft² nicht außer acht gelassen werden: wenn der Staat im Wege besonderer langjähriger Ausbildung auf einem bestimmten Gebiet einen besonderen Berufsstand schafft, wenn er diesen durch berufs- und standesrechtliche Regeln, Gebührenordnungen usw. in der Berufsausübung weitgehenden Bindungen unterwirft, so muß er ihm auch ein ausreichendes Arbeitsfeld sichern und ihn gegen den Wettbewerb anderer schützen, die gleichartigen Beschränkungen nicht unterworfen sind.

Der Entwurf ersetzt das Untersagungsverfahren durch den wirksameren Erlaubniszwang.

[...]³

² Vgl. die „Warnung vor der Ergreifung des Rechtsanwaltsberufes“, mit dem die Resolution des Reichsfachgruppenrats vom 29./30. 3. 35 (o. Anm. 1) geschlossen hatte: „Die schwere Not des weit überwiegenden Teiles der Anwaltschaft hat in den letzten Jahren durch steigende Überfüllung bei ständiger Verringerung des Arbeitsgebietes ein Ausmaß angenommen, daß nach einwandfreien statistischen Feststellungen mehr als die Hälfte aller an deutschen Gerichten zugelassenen Rechtsanwälte nicht mehr die Möglichkeit hat, sich durch ihre berufliche Tätigkeit zu ernähren. Auf die Erzielung eines auskömmlichen Berufseinkommens und die Möglichkeit des Aufbaues einer Familie können neue Anwärter auf lange Jahre hinaus keinesfalls rechnen. – Hiernach muß im Interesse des Nachwuchses vor dem Eintritt in die freie Anwaltschaft auf das dringendste gewarnt werden.“ Vgl. auch die einschlägigen Überlegungen gelegentlich der „Neuordnung der Anwaltschaft“: Dok. Nrr. 248, 264.

³ Folgt: Einzelbegründung. – Verabschiedung des Gesetzes s. Dok. Nr. 282 P. 7.

Zitierhinweis

Nr. 270 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Verhütung von Mißbräuchen auf dem Gebiet der Rechtsberatung. 30. November 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d270>